

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 16 ramadan 1420 – 24 décembre 1999

142^{ème} année

N° 103

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination du chef de cabinet du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des droits de l'homme, de la communication et des relations avec la chambre des députés..... 2691

Ministère des Affaires Etrangères

Nomination d'un ambassadeur..... 2691

Nomination de directeurs généraux..... 2691

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 99-2778 du 13 décembre 1999, relatif au grand prix du Président de la République pour le reboisement pour l'année 1999..... 2691

Décret n° 99-2779 du 13 décembre 1999, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan..... 2691

Décret n° 99-2780 du 13 décembre 1999, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sousse..... 2692

Décret n° 99-2781 du 13 décembre 1999, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Ben Arous..... 2692

Décret n° 99-2782 du 13 décembre 1999, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid..... 2693

Décret n° 99-2783 du 13 décembre 1999 , portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Bizerte.....	2693
Décret n° 99-2784 du 13 décembre 1999 , portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sfax.....	2693
Décret n° 99-2785 du 13 décembre 1999 , portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole classée dans les autres zones agricoles du gouvernorat de Sfax.....	2694
Décret n° 99-2786 du 13 décembre 1999 , portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Bizerte.....	2694
Décret n° 99-2787 du 13 décembre 1999 , portant révision des limites du périmètre d'irrigation de la basse vallée de la Mejerda.....	2695
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 99-2788 du 13 décembre 1999 , portant organisation de la conservation de la propriété foncière.....	2695
Décret n° 99-2789 du 14 décembre 1999 , relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Oudarna du gouvernorat de Gabès (concernant la terre collective dite Nfidhet Mguïtla).	2701
Ministère de l'Industrie	
Décret n° 99-2790 du 13 décembre 1999 , modifiant le décret n° 95-1769 du 2 octobre 1995, portant composition et modalités de fonctionnement de la commission de suivi des entreprises économiques.....	2701
Nomination d'ingénieurs généraux.....	2702
Ministère de la Culture	
Décret n° 99-2794 du 13 décembre 1999 , portant statut particulier des conservateurs du patrimoine au ministère de la culture.....	2702
Décret n° 99-2795 du 13 décembre 1999 , fixant la concordance entre les échelons des grades du statut des conservateurs du patrimoine au ministère de la culture et les niveaux de rémunération.....	2708
Ministère de la Jeunesse, de l'Enfance et des Sports	
Décret n° 99-2796 du 13 décembre 1999 , fixant l'organisation administrative et financière des centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance, leurs conseils socio-éducatifs, les conditions d'admission des enfants ainsi que leurs modalités de fonctionnement.....	2709
Ministère du Développement Economique	
Décret n° 99-2797 du 13 décembre 1999 , fixant la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement du conseil national de la statistique.....	2711
Décret n° 99-2798 du 13 décembre 1999 , fixant les modalités et les conditions de paiement de la contribution des utilisateurs de l'information statistique.....	2713
Décret n° 99-2799 du 13 décembre 1999 , fixant les conditions et les procédures de réalisations des recensements et des enquêtes statistiques par les structures statistiques publiques auprès de personnes ne faisant pas partie de ces structures...	2713
Ministère de l'Education	
Arrêtés du ministre de l'éducation du 14 décembre 1999, portant délégation de signature.....	2714
Avis et Communications	
Ministère des Communications	
Avis aux épargnants auprès de la caisse d'épargne nationale tunisienne	2716

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATION

Par décret n° 99-2774 du 13 décembre 1999.

Monsieur Ridha Ben Jerad, fondé de pouvoir, est nommé chef de cabinet du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des droits de l'homme, de la communication et des relations avec la chambre des députés.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATIONS

Par décret n° 99-2775 du 13 décembre 1999.

Monsieur Zine El Abidine Terras est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tunisienne à Abidjan.

Par décret n° 99-2776 du 13 décembre 1999.

Monsieur Raouf Saïed, ministre plénipotentiaire hors classe, est chargé des fonctions de directeur général de l'institut diplomatique de la formation et les études.

Par décret n° 99-2777 du 13 décembre 1999.

Monsieur Mohamed Fethi Tounsi, ministre plénipotentiaire hors classe, est chargé des fonctions de directeur général des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 99-2778 du 13 décembre 1999, relatif au grand prix du Président de la République pour le reboisement pour l'année 1999.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de l'état au développement de l'agriculture,

Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, portant refonte du code forestier,

Vu le décret n° 58-289 du 3 novembre 1958, instituant une fête nationale de l'arbre,

Vu le décret n° 78-284 du 15 mars 1978, instituant le grand prix du Président de la République pour le reboisement, modifié par le décret n° 98-750 du 30 mars 1998,

Décète :

Article premier. - Le grand prix du Président de la République pour le reboisement est décerné pour l'année 1999 au gouvernorat de Bizerte.

Art. 2. - Le grand prix du Président de la République pour le reboisement est décerné aux personnes physiques et morales suivants du gouvernorat de Bizerte.

N° d'ordre	Noms et Prénoms	Délégation
1	Ali Shiri	Sejnane
2	Kamel Dridi	Ghzala
3	Anis Bel Kahia	Bizerte Sud
4	Salwa Bel Kahia	Bizerte Sud
5	Habib Ben Slama	Menzel Jemil
6	Ammar Dellaji	Utique

Art. 3. - Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 décembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-2779 du 13 décembre 1999, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993 et par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998.

Vu le décret n° 86-1315 du 18 décembre 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan.

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan consigné dans les procès-verbaux de ses réunions du 24 avril 1999 et du 10 août 1999.

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée la vocation de la parcelle de terre classée dans les zones de sauvegarde sise dans la région Lajifar de la délégation de Chbika d'une superficie de 2500m², telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'une station service.

Sont modifiées, en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan, telles qu'elles sont fixées par le décret susvisé n° 86-1315 du 18 décembre 1986.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 décembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-2780 du 13 décembre 1999, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sousse.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993 et par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998.

Vu le décret n° 86-101 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sousse.

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Sousse, consigné dans les procès-verbaux de ses réunions des 16 avril 1999 et 27 juillet 1999.

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre classée dans les zones de sauvegarde sise à la délégation d'Elkalâa Essoghra du gouvernorat de Sousse, d'une superficie de 50ha, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'un dépôt d'ordures contrôlé.

Sont modifiées, en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sousse, telles qu'elles sont fixées par le décret susvisé n° 86-101 du 16 janvier 1986.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 décembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-2781 du 13 décembre 1999, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Ben Arous.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993 et par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998.

Vu le décret n° 85-464 du 27 mars 1985, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Ben Arous.

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Ben Arous, consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 19 juin 1999.

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre classée dans les zones de sauvegarde sise à Mornag, d'une superficie de 1200 m², telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'un poste de contrôle du gazoduc Nabeul Tunis.

Sont modifiées, en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Ben Arous telles qu'elles sont fixées par le décret susvisé n° 85-464 du 27 mars 1985,

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 décembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-2782 du 13 décembre 1999, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993 et par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998.

Vu le décret n° 88-137 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid.

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid, consigné dans les procès-verbaux de ses réunions des 7 avril 1999 et 15 juin 1999.

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre classée dans les zones de sauvegarde sise à Sidi Bouzid, d'une superficie de 18872 m², telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'un marché au bétail.

Sont modifiées, en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid, telles qu'elles sont fixées par le décret susvisé n° 88-137 du 28 janvier 1988.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 décembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-2783 du 13 décembre 1999, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Bizerte.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993 et par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998.

Vu le décret n° 86-102 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Bizerte.

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Bizerte, consigné dans les procès-verbaux de ses réunions des 12 avril 1999 et 26 juillet 1999.

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre classée dans les zones de sauvegarde sise à Sidi Ahmed délégation de Bizerte Sud, d'une superficie de 64ha 29 ares 08ça, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'une unité de traitement des ordures.

Sont modifiées, en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Bizerte, telles qu'elles sont fixées par le décret susvisé n° 86-102 du 16 janvier 1986.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 décembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-2784 du 13 décembre 1999, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sfax.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993 et par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998.

Vu le décret n° 86-103 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sfax.

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Sfax consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 21 mai 1999.

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre classée dans les zones de sauvegarde sise à El Hancha, d'une superficie de 15000 m², telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'un lycée.

Sont modifiées, en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sfax, telles qu'elles sont fixées par le décret susvisé n° 86-103 du 16 janvier 1986.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 décembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-2785 du 13 décembre 1999, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole classée dans les autres zones agricoles du gouvernorat de Sfax.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993 et par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998.

Vu le décret n° 86-103 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sfax.

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Sfax, consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 21 mai 1999.

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre classée dans les zones de sauvegarde sise à Bir Echaâba délégation d'El Hancha, d'une superficie de

400m², telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'une station de téléphonie cellulaire.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 décembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-2786 du 13 décembre 1999, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Bizerte.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993 et par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998.

Vu le décret n° 86-102 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Bizerte.

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Bizerte consigné dans les procès-verbaux de ses réunions des 12 avril 1999 et 26 juillet 1999.

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre classée dans les zones de sauvegarde sise à Ousja, d'une superficie de 2 ha 65 ares 50 ça, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'un complexe sportif.

Sont modifiées, en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Bizerte, telles qu'elles sont fixées par le décret susvisé n° 86-102 du 16 janvier 1986.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 décembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-2787 du 13 décembre 1999, portant révision des limites du périmètre d'irrigation de la basse vallée de la Mejerda.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 58-63 du 11 juin 1958, portant réforme agraire dans la basse vallée de la Mejerda, telle que modifiée par la loi n° 60-6 du 26 juillet 1960 et complétée par la loi n° 86-70 du 19 juillet 1986.

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963 relative à la réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971.

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977 portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués.

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 65-24 du 21 janvier 1965, fixant la composition et les attributions de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués, tel que modifiée par le décret n° 98-751 du 30 mars 1998,

Vu l'avis de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués, consigné dans le procès-verbal de sa réunion datée du 23 juillet 1999,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les limites du périmètre d'irrigation de la basse vallée de la Mejerda, tel qu'il est fixé par le plan annexé à la loi n° 58-63 du 11 juin 1958 susvisée, sont modifiées par la déduction de la parcelle de terre qui couvre 5 ha, objet du titre foncier n° 86362/33444 partie sise dans la région de Henchir El Bey, délégation de Mornaguia du gouvernorat de l'Ariana, telle qu'elle est délimitée par un liséré rouge sur le plan annexé au présent décret.

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 décembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 99-2788 du 13 décembre 1999, portant organisation de la conservation de la propriété foncière.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le code des droits réels, tel que promulgué par la loi n° 65-5 du 12 février 1965, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 92-46 du 4 mai 1992 et la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997

Vu le code de la comptabilité publique, tel que promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 99-29 du 5 avril 1999,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu la loi n° 94-103 du 1er août 1994, portant organisation de la législation de signature et de la certification de conformité des copies à l'original, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-19 du 1er mars 1999,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 92-1540 du 15 août 1992, relatif à la réorganisation de l'administration centrale et des directions régionales de la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 92-2084 du 23 novembre 1992, portant statut particulier du corps des rédacteurs d'actes à la conservation de la propriété foncière, tel que modifié par le décret n° 94-819 du 11 avril 1994,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier. - La conservation de la propriété foncière est dirigée par le conservateur de la propriété foncière, qui a rang et avantages de secrétaire général de ministère.

Art. 2. - La conservation de la propriété foncière comprend en plus du comité de directeurs :

- la direction générale des études juridiques et du contentieux,
- la direction générale de la coordination, de l'information et des relations publiques,
- la direction générale des services communs,
- la direction du contrôle des travaux d'inscription et de rédaction,
- la direction de l'informatique,
- le corps des rédacteurs d'actes,
- le service du bureau d'ordre central,
- les directions régionales.

Art. 3. - Le comité des directeurs est l'organe de réflexion et d'information sur l'activité générale de l'établissement.

Il se réunit périodiquement sur convocation du conservateur de la propriété foncière pour suivre l'avancement de l'exécution des programmes de l'établissement et étudier les dossiers qui lui sont soumis.

Le comité des directeurs comprend, outre le conservateur de la propriété foncière qui le préside, les directeurs généraux, les directeurs et toute autre personne dont la participation est jugée utile pour les sujets inscrits à l'ordre du jour.

CHAPITRE II

Les directions centrales

Section I

La direction générale des études juridiques et du contentieux

Art. 4. - La direction générale des études juridiques et du contentieux est chargée notamment de :

- élaborer des études et des consultations juridiques,
- l'étude et le suivi de dossiers contentieux dans lesquels la conservation de la propriété foncière est partie,
- suivre les travaux relatifs à la mise à jour du registre foncier,
- l'étude des requêtes relatives à des difficultés juridiques se rapportant à des droits réels immatriculés, non résolues au niveau régional,
- préparer et donner son avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant un lien avec le registre foncier,
- collecter les textes législatifs et la jurisprudence qui sont en rapport avec les missions de la conservation de la propriété foncière et assurer le suivi de leur application.

A cet effet, elle comprend :

- la direction des études juridiques et du suivi des procédures d'inscription,
- la direction du contentieux.

Sous-section I

La direction des études juridiques et du suivi des procédures d'inscription

Art. 5. - La direction des études juridiques et du suivi des procédures d'inscription est chargée notamment de :

- suivi des travaux relatifs à la mise à jour du livre foncier,
- tous les travaux ayant trait à la préparation des études et des consultations juridiques concernant des questions foncières et d'autres questions se rapportant aux attributions de la conservation de la propriété foncière,
- l'étude des requêtes et des consultations relatives à des difficultés juridiques ou d'ordre pratique soulevées à l'occasion de l'étude des demandes d'inscription, non résolues au niveau régional,
- collecter les textes législatifs et réglementaires, leur mise à jour et le suivi de leur application.

A cet effet, elle comprend :

1) La sous-direction des études juridiques ;

Elle se compose de deux services :

- a - le service des études juridiques de la collecte des textes juridiques et de la jurisprudence,

b - le service des rapports et des consultations adressées aux administrations et aux établissements publics.

2) La sous-direction des procédures d'inscription;

Elle se compose de deux services :

- a - le service des procédures d'inscription,
- b - le service du suivi des travaux de mise à jour du livre foncier.

Sous-section II

La direction du contentieux

Art. 6. - La direction du contentieux est chargée notamment de :

- préparer les rapports relatifs aux oppositions se rapportant aux inscriptions mentionnées au livre foncier,
- étudier et donner son avis sur les requêtes relatives aux recours à l'encontre des décisions du conservateur de la propriété foncière se rapportant aux demandes d'inscription,
- préparer tous les rapports adressés aux tribunaux et au chef du contentieux de l'Etat, en réponse aux requêtes dans lesquelles la conservation de la propriété foncière est partie,
- le suivi de l'exécution des jugements.

A cet effet, elle comprend :

1) La sous-direction des requêtes relatives aux oppositions et aux recours;

Elle se compose de trois services :

- a - le service des rapports adressés aux tribunaux,
- b - le service de l'étude des requêtes des usagers,
- c - le service du suivi de l'exécution des jugements.

2) La sous-direction des rapports adressés au tribunal administratif et au chef du contentieux de l'Etat.

Elle se compose de deux services :

- a - le service des rapports adressés aux tribunaux administratifs,
- b - le service des rapports adressés au chef du contentieux de l'Etat.

Section II

La direction générale de la coordination, de l'information et des relations publiques

Art. 7. - La direction générale de la coordination, de l'information et des relations publiques est chargée notamment de :

- la coordination entre les directions régionales dans tout ce qui se rapporte aux travaux d'inscription,
- la coordination avec les organismes intervenant dans le domaine foncier,
- la coordination des travaux de refonte des titres fonciers et leur contrôle,
- l'organisation des activités d'accueil et des relations publiques,
- établir et promouvoir les relations avec les organismes nationaux, internationaux et régionaux qui s'occupent des questions rentrant dans le cadre des attributions de la conservation de la propriété foncière,
- établir les réponses au titre des requêtes émanant des services du médiateur administratif, du citoyens superviseur et des bureaux de relation avec les citoyens.

A cet effet, elle comprend :

- La direction de la coordination et des relations publiques,
- La direction de l'orientation et de l'information.

Sous-section I

La direction de la coordination et des relations publiques

Art. 8. - La direction de la coordination et des relations publiques est chargée notamment de :

- la coordination entre les directions régionales dans tout ce qui se rapporte aux travaux d'inscription,
- tous les travaux nécessaires pour assurer la coordination entre la conservation de la propriété foncière et les organismes intervenant dans le domaine de l'immatriculation foncière et l'aménagement du territoire, notamment le tribunal immobilier et l'office de la topographie et de la cartographie,
- la coordination de travaux de refonte des titres fonciers effectués par les directions régionales et d'assurer les formalités de publication desdites opérations,
- la préparation des réponses aux requêtes émanant des services du médiateur administratif ou des bureaux des relations avec les citoyens, ou provenant directement des citoyens,
- établir des relations avec les organismes nationaux, internationaux et régionaux qui s'occupent des questions foncières.

A cet effet, elle comprend :

- 1) - La sous-direction de la refonte et de la coordination avec les organismes intervenant dans l'immatriculation foncière.

Elle se compose de deux services :

- a - le service du suivi des opérations d'immatriculation foncière,
 - b - le service du suivi des travaux de refonte
- 2) La sous-direction des relations publiques.

Elle se compose de deux services :

- a - le service des requêtes
- b - le service de la coopération internationale.

Sous-section II

La direction de l'orientation et de l'information

Art. 9. - La direction de l'orientation et de l'information est chargée notamment de :

- coordonner entre les différents bureaux des relations avec le citoyen relevant des directions régionales,
- organiser les relations avec les médias, collecter et analyser les informations de presse concernant l'établissement ainsi que de superviser les opérations de renseignement téléphonique,
- l'accueil des citoyens, la réception de leurs requêtes et leur étude en collaboration avec les services concernés, en vue de formuler les réponses y afférentes,
- renseigner les citoyens sur les procédures administratives relatives aux prestations de services assurées par la conservation de la propriété foncière,

- organiser les colloques et les journées d'études et de formations assurés par l'établissement, ou en collaboration avec d'autres parties,

- élaborer les moyens d'information et de renseignement à l'effet de faire connaître l'établissement, ses activités et les procédures d'usages.

A cet effet, elle comprend :

- 1) - La sous-direction de l'orientation et de l'information
Elle se compose de deux services :
 - a - le service des relations avec le public,
 - b - le service de l'information.
- 2) - La sous-direction de l'organisation des colloques et de l'élaboration des supports d'information.

Elle se compose de deux services :

- a - le service de l'organisation des colloques et des journées d'études et de formation,
- b - le service de l'élaboration des supports d'information.

Section III

La direction générale des services communs

Art. 10. - La direction générale des services communs est chargée notamment de :

- la gestion des moyens humains et matériels de l'ensemble des services de l'établissement,
- la préparation et l'exécution du budget et du contrôle des recettes,
- la tenue des écritures de l'établissement prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
- la promotion de l'activité sociale et culturelle au profit des agents de l'établissement,
- veiller à l'élaboration et à la mise en application des programmes de gestion des archives et des documents de l'établissement avec les archives nationales,
- l'étude des projets d'organisation administrative, les méthodes et les procédures en vue de rationaliser le travail administratif et sa promotion,
- assurer la formation des agents de l'établissement et l'organisation des cycles de formation.

A cet effet, elle comprend :

- La direction des affaires administratives et financières,
- La direction de la documentation et des archives,
- La sous-direction de la formation, de l'évaluation, des méthodes et de l'organisation.

Sous-section I

La direction des affaires administratives et financières

Art. 11. - La direction des affaires administratives et financières est chargée notamment de :

- la gestion des ressources humaines de la conservation de la propriété foncière et de l'application des statuts et de la réglementation en vigueur,
- la préparation des textes à caractère réglementaire relatifs aux agents,
- arrêter les effectifs des agents et suivre l'évolution de la loi des cadres de la conservation de la propriété foncière,

- la préparation des concours de recrutement et des examens professionnels,
- l'application du programme de la réforme administrative, et ce, en coordination avec l'autorité de tutelle,
- la préparation et l'exécution des budgets de gestion et de développement de l'établissement,
- la tenue des écritures prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
- le contrôle de recettes et leur ordonnancement,
- l'acquisition des matériels et des équipements nécessaires au fonctionnement des services et leur maintenance,
- la tenue de la comptabilité matière,
- la gestion des moyens de transport,
- le sauvegarde des bâtiments administratifs et de l'infrastructure de l'établissement,
- la promotion des activités à caractère social et culturel au profit des agents.

A cet effet, elle comprend deux sous-directions :

- 1) - La sous-direction des ressources humaines et financières,

Elle se compose de trois services :

- a - le service de la gestion des ressources humaines
- b - le service de la préparation du budget et de son exécution
- c - le service du suivi et du contrôle des recettes.

- 2) - La sous-direction des bâtiments et du matériel.

Elle se compose de trois services :

- a - le service du matériel et de la maintenance,
- b - le service des bâtiments,
- c - le service de la sécurité et de la permanence.

Sous-section II

La direction de la documentation et des archives

Art. 12. - La direction de la documentation et des archives est chargée notamment de :

- Conserver les documents relatifs aux demandes d'inscription et aux autres prestations, conformément aux règles figurant au tableau des délais de conservation.
- Etudier les méthodes d'amélioration des techniques de conservation et de conservation.
- Coordonner avec les archives nationales en matières d'archivage des documents.
- L'indexation et le classement des documents concernant les domaines relevant des prérogatives de l'établissement quelques soient leur origine et leur forme.
- Le traitement des dits-documents et informations et leur archivage.
- La tenue et la mise à jour des bases de données relatives aux tables des personnes physiques et morales ainsi que des documents et titres fonciers archivés.
- Veiller à coordonner les travaux d'archivage au niveau régional.

A cet effet, elle comprend :

- 1) - La sous-direction des archives relatives aux travaux d'inscription.

Elle se compose de deux services :

- a - Le service de l'archivage central des documents d'inscription et des registres.
- b - Le service de la coordination des travaux d'archivage au niveau régional.

- 2) La sous- direction des archives relevant des services communs ;

Elle se compose de deux services :

- a - Le service de la conservation des archives des services communs.
- b - Le service de la bibliothèque.

Sous-section III

La sous-direction de la formation de l'évaluation des méthodes et de l'organisation

Art. 13. - La sous-direction de la formation et de l'évaluation des méthodes et de l'organisation est chargée notamment de :

- Assurer la formation des agents de l'établissement et l'organisation des cycles de formation.

- L'évaluation des méthodes de gestion en cours d'usage, l'étude de l'application de nouvelles méthodes en vue de promouvoir et optimiser la gestion administrative, ainsi que le suivi de l'exécution des réformes.

- L'étude des projets de réforme administrative en coordination avec les services du premier ministère compétents en matière de réforme administrative et avec l'autorité de tutelle.

- Veiller à la simplification des procédures, à la révision et à l'élaboration des imprimés administratifs ainsi que la simplification des circuits et l'amélioration de la marche des services.

- Veiller à l'élaboration matérielle et la mise à jour des guides de procédures en collaboration avec les directions spécialisées.

- Préparer les plans d'affectation des agents et tout moyen visant à rationaliser le travail administratif.

- La collecte des statistiques, leur analyse, leur diffusion, ainsi que la préparation des rapports périodiques y afférents.

- L'impression et l'édition des notes de services internes.

Elle se compose de trois services :

- a - Le service de la formation.
- b - Le service de l'évaluation, des méthodes de l'organisation et des statistiques.
- c - Le service de la mise à jour du guide des procédures et de la diffusion.

Section IV

La direction du contrôle des travaux d'inscription et de rédaction

Art. 14. - La direction du contrôle des travaux d'inscription et de rédaction est chargée notamment :

- du contrôle a posteriori des travaux d'inscription et de rédaction.

- du suivi des travaux des agents du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière.

- d'assurer l'encadrement des agents relevant du corps des rédacteurs d'actes.

- de l'inspection des différents services, et ce, sur ordre du conservateur de la propriété foncière et de l'établissement de rapports relatifs aux résultats de ces missions et enquêtes au terme de chaque opération d'inscription.

- du suivi de l'exécution des recommandations approuvées et figurant aux rapports sus-indiqués.

Les membres de l'inspection peuvent, lors de l'accomplissement de leurs missions, exiger la communication immédiate de tout renseignement ou document qu'ils jugent utile.

A cet effet, elle comprend :

1) La sous-direction du contrôle des travaux d'inscription.

Elle se compose de deux services :

a - Le service du contrôle des travaux d'inscription.

b - Le service de suivi et de l'évaluation des travaux d'inscription.

2) La sous-direction du contrôle des travaux de rédaction.

Elle se compose de deux services :

a - Le service du contrôle des travaux de rédaction.

b - Le service de suivi et de l'évaluation des travaux d'inscription.

Section V

La direction de l'informatique

Art. 15. - La direction de l'informatique est chargée notamment de :

- Elaborer les applications informatiques nécessaires à la tenue du registre foncier, conformément au plan directeur informatique de l'établissement et veiller à l'exécution et à la réalisation de son contenu,

- promouvoir l'utilisation de l'informatique au sein de l'établissement,

- assurer la bonne exploitation des équipements informatiques et des logiciels ainsi que leur maintenance aux niveaux central et régional,

- déterminer les besoins de l'établissement en matière informatique, proposer les choix et solutions techniques y afférents et fixer les priorités au stade de l'exécution.

- préparer les cahiers des clauses techniques et participer à l'élaboration des cahiers des clauses administratives relatifs aux applications informatiques à réaliser.

- coordonner les opérations de mise à jour des bases de données liées à l'activité des directions régionales et assurer leur sécurité.

A cet effet, elle comprend :

1) La sous-direction des applications informatiques :

Elle se compose de deux services :

a - Le service des études et de l'analyse.

b - Le service de la programmation.

2 - La sous-direction de l'exploitation.

Elle se compose de deux services :

a - Le service de l'exploitation.

b - Le service de la maintenance et des systèmes.

Section VI

Le corps des rédacteurs d'actes

Art. 16. - Le corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière est régi par les dispositions du décret n° 92-2084 du 23 novembre 1992, tel qu'il a été modifié par le décret n° 94-819 du 11 avril 1994.

Section VII

Le service du bureau d'ordre central

Art. 17. - Le service du bureau d'ordre central est chargé notamment de :

- La réception et l'envoi du courrier et son enregistrement.

- La distribution du courrier et son suivi.

- Assurer le secrétariat du conservateur de la propriété foncière et la tenue des dossiers soumis au comité des directeurs.

CHAPITRE III

Organisation et attributions des directions régionales de la conservation de la propriété foncière

Section I

Dispositions générales

Art. 18 - Les directions régionales de la conservation de la propriété foncière sont ouvertes et leur compétence territoriale est fixée par arrêté du ministre des domaines de l'Etat des affaires foncières.

La compétence territoriale des directions régionales s'étend à un ou plusieurs gouvernorats compte tenu des moyens humains et matériels disponibles, du nombre des titres et des opérations foncières pour chaque gouvernorat.

Art. 19. - Les directions régionales de la conservation de la propriété foncière sont dirigées par des directeurs régionaux ayant rang et avantage de directeur d'administration centrale ou de sous-directeur d'administration centrale conformément aux conditions stipulées par le décret n° 88-188 du 11 février 1988, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998.

Art. 20. - Sont classées en vertu d'un arrêté du ministre des domaines de l'Etat des affaires foncières, les directions régionales de la conservation de la propriété foncière qui sont dirigées par des directeurs régionaux ayant rang et avantage de directeur d'administration centrale ou ayant rang et avantage de sous-directeur d'administration centrale, et cela, en fonction du nombre des titres fonciers et du nombre des opérations foncières.

Section II

Attributions des directeurs régionaux de la conservation de la propriété foncière

Art. 21. - Les directeurs régionaux de la conservation de la propriété foncière exercent leurs attributions en vertu d'une délégation du conservateur de la propriété foncière et sous son autorité directe conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, et cela, dans la limite de la compétence territoriale de chaque direction régionale.

Ces attributions concernent notamment :

- La signature de tous les documents concernant les opérations d'inscription et les différentes prestations assurées par la conservation de la propriété foncière.
- La rédaction des actes relatifs aux immeubles immatriculés dans la limite de leur compétence territoriale.
- La légalisation de signature dans la limite de leur compétence.
- La certification de conformité des copies des documents dans la limite de leur compétence.
- La réponse aux requêtes adressées à la direction régionale.
- La conservation des documents et des registres.
- La tenue et la mise à jour des bases de données informatiques à l'échelle régionale.
- La gestion des affaires du personnel placé sous leur autorité.
- La gestion des crédits qui leurs sont délégués, et ce, conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.
- La gestion du matériel et des équipements, tout en assurant leur sécurité, leur bon usage et leur maintenance.
- La liquidation et le contrôle des recettes résultant des demandes d'inscription et des autres prestations.

Art. 22. - Les agents du corps des rédacteurs d'actes relevant de chaque direction régionale procèdent à la rédaction des actes en vertu d'une délégation du conservateur de la propriété foncière et sous l'autorité du directeur régional de la conservation de la propriété foncière.

Section III

Organisation des directions régionales

Art. 23. - Chaque direction régionale de la conservation de la propriété foncière comprend :

- La sous-direction des inscriptions.
- La sous-direction de la rédaction des actes.
- La sous-direction des services communs.
- Le service des guichets et des certificats.

L'organisation des directions régionales, non classées à être dirigées par des directeurs régionaux ayant rang et avantages de directeur d'administration centrale, est limitée uniquement aux services et aux sections qui s'y rattachent.

Art. 24. - La sous-direction des inscriptions est chargée notamment de :

- L'exécution des jugements d'immatriculation.
- l'étude des demandes d'inscription.
- La réforme des titres fonciers.
- Le dépouillement des titres fonciers et la saisie informatique de leurs données.
- La réponse aux requêtes.

A cet effet, elle se compose de trois services :

1) Le service de l'étude des demandes d'inscription.

Il comprend trois sections :

- a - La section de l'étude des demandes d'inscription.
- b - La section de l'exécution des jugements d'immatriculation.
- c - La section des requêtes et des rapports.

2) Le service de la refonte des titres fonciers et du dépouillement de leurs données.

Il comprend trois sections :

- a - La section de la refonte.
- b - La section du dépouillement des titres fonciers.
- c - La section de la saisie des données des titres fonciers.

3) Le service de l'enregistrement des résultats de l'étude des demandes d'inscription et de leur transcription.

Il comprend trois sections :

- a - la section de l'enregistrement des résultats et de l'établissement des correspondances de rejet.
- b - La section de l'enregistrement des données des demandes d'inscription acceptées.
- c - La section des titres de propriété.

Art. 25. - La sous-direction de la rédaction des actes est chargée notamment de l'étude des demandes de rédaction et de la rédaction des actes dans le cadre des dispositions législatives en vigueur et des prérogatives du corps des rédacteurs d'actes prévus par le décret n° 92-2084 du 23 novembre 1992.

La sous-direction de la rédaction des actes comprend des rédacteurs adjoints d'actes, des rédacteurs d'actes et un rédacteur principal d'actes.

Art. 26. - La sous-direction des services communs est chargée notamment de :

- La gestion des affaires du personnel.
- La gestion du matériel et des bâtiments relevant de la direction régionale en coordination avec les services centraux.
- La gestion des crédits délégués conformément aux règles édictées par le code de la comptabilité publique.
- Le contrôle de la liquidation des recettes au titre des demandes d'inscription et des autres prestations.
- Assurer l'organisation des archives, la conservation des documents et leur sécurité.
- Veiller à la bonne exploitation du matériel informatique.
- La collecte des données statistiques relatives aux différentes activités de la direction régionale.
- Assurer la fonction du bureau d'ordre.

A cet effet, elle se compose de deux services :

1) - Le service de la gestion administrative et financière

:

Il comprend deux sections :

- a - La section des affaires administratives et financières.
- b - La section du matériel et des bâtiments.

2) Le service des archives, de la documentation et de l'exploitation informatique :

Il comprend deux sections :

- a - La section des archives et de la documentation.
- b - La section de l'exploitation informatique.

Art. 27. - Le service des guichets et des certificats est chargée notamment de :

- Réceptionner les demandes de prestation de service, leur enregistrement, le suivi de leur exécution et l'information sur les décisions y afférentes.

- Préparer, et assurer toutes les prestations relatives à la publicité foncière du livre foncier à l'exception de celles se rapportant à des demandes d'inscription.

- assurer les fonctions d'information et d'orientation.

A cet effet, il se compose de quatre sections :

a - La section des guichets.

b - La section de l'enregistrement des demandes d'inscription.

c - La section des certificats et des tables.

d - La section du bureau des relations avec le citoyen.

Art. 28. - Les agents de la conservation de la propriété foncière peuvent être chargés des fonctions de chef de section par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, s'ils répondent au moins à l'une des conditions suivantes :

- Etre fonctionnaire de la sous-catégorie A2 ayant exercé à la conservation de la propriété foncière depuis au moins deux ans dans cette sous-catégorie ou ayant poursuivi avec succès un cycle de formation continue dans le domaine foncier pour la nomination dans cette sous-catégorie.

- Etre fonctionnaire de la sous-catégorie A3 ayant exercé à la conservation de la propriété foncière depuis au moins cinq ans dans cette sous-catégorie.

- Etre fonctionnaire de la sous-catégorie A3 exerçant à la conservation de la propriété foncière depuis au moins deux ans et ayant poursuivi avec succès un cycle de formation continue dans le domaine foncier pour la nomination dans cette sous-catégorie.

le retrait de la fonction de chef de section peut se faire par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières abstraction faite des conditions et procédures prévues par le décret n° 88-188 du 11 février 1988.

Art. 29. - Les agents nommés à la fonction de chef de section bénéficient, outre leur rémunération, d'une indemnité de responsabilité qui leur est servie à la fin de chaque mois d'un montant de quarante (40) dinars.

Art. 30. - Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 92-1540 du 15 août 1992 sus-indiqué.

Art. 31. - Les ministres des finances et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 décembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-2789 du 14 décembre 1999, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Oudarna du gouvernorat de Gabès (concernant la terre collective dite Nfidhet Mguilta).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Oudarna de la délégation d'El Hamma en date du 8 juillet 1995, relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Nfidhet Mguilta, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation d'El Hamma le 22 avril 1996, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 18 décembre 1998 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 6 novembre 1999,

Décrète :

Article premier. - Sont confirmées, les décisions du conseil de gestion de la collectivité Oudarna de la délégation d'El Hamma relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Nfidhet Mguilta et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 8 juillet 1995, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation d'El Hamma le 22 avril 1996, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 18 décembre 1998 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 6 novembre 1999, et ce, conformément aux tableaux et attestations de possession et de délimitation annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 décembre 1999.

P/Le Président de la République

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Décret n° 99-2790 du 13 décembre 1999, modifiant le décret n° 95-1769 du 2 octobre 1995, portant composition et modalités de fonctionnement de la commission de suivi des entreprises économiques.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques, telle que modifiée par la loi n° 99-63 du 15 juillet 1999 et notamment son article 4 (nouveau).

Vu le décret n° 95-917 du 22 mai 1995, portant organisation du ministère de l'industrie et notamment son article 12,

Vu le décret n° 95-1769 du 2 octobre 1995, portant composition et modalités de fonctionnement de la commission de suivi des entreprises économiques,

Vu l'avis du tribunal administratif ,

Décète :

Article premier. - Les articles premier et 5 du décret n° 95-1769 du 2 octobre 1995, portant composition et modalités de fonctionnement de la commission de suivi des entreprises économiques sont modifiés comme suit :

Article premier. (nouveau). - La commission de suivi des entreprises économiques, présidée par le ministre de l'industrie ou son représentant, se compose comme suit :

- un représentant du Premier ministre : membre
- un représentant du ministère de la justice : membre
- un représentant du ministère des affaires sociales : membre
- un représentant du ministère de l'agriculture : membre,
- un représentant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi : membre
- un représentant du ministère du commerce : membre
- un représentant du ministère des finances : membre
- un représentant du ministère de l'industrie : membre
- un représentant du ministère du développement économique : membre
- un représentant de la banque centrale de Tunisie : membre.

Les membres de la commission de suivi des entreprises économiques sont désignés par arrêté du ministre de l'industrie, pris sur proposition des ministères concernés et de la banque centrale de Tunisie, sous réserve que chaque membre soit titulaire d'un emploi fonctionnel dont le niveau ne doit pas être inférieur à celui de directeur.

Le président de la commission peut inviter toute personne dont la contribution est jugée utile à assister aux travaux de la commission avec avis consultatif.

Art.5. (nouveau) - Les délibérations de la commission sont consignées dans des procès-verbaux qui sont signés par le président et deux membres de la commission et une copie de ses procès-verbaux sera envoyée aux ministères représentés au sein de la commission, à la banque centrale de Tunisie ainsi qu'aux présidents des tribunaux concernés par les dossiers des entreprises soumis à la commission.

Art. 2. - Le ministre de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 décembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 99-2791 du 13 décembre 1999.

Monsieur Meftah Amara, ingénieur en chef au ministère de l'industrie, est nommé dans le grade d'ingénieur général.

Par décret n° 99-2792 du 13 décembre 1999.

Monsieur Slaheddine Hamdi, ingénieur en chef au ministère de l'industrie, est nommé dans le grade d'ingénieur général.

Par décret n° 99-2793 du 13 décembre 1999.

Monsieur Moncef Karchoud, ingénieur en chef au ministère de l'industrie, est nommé dans le grade d'ingénieur général.

MINISTERE DE LA CULTURE

Décret n° 99-2794 du 13 décembre 1999, portant statut particulier des conservateurs du patrimoine au ministère de la culture.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la culture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisations de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, les collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-229 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 93-1609 du 26 juillet 1993, fixant l'organisation de l'institut national du patrimoine et les modalités de son fonctionnement, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-8 du 2 janvier 1995,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l'attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades de fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. - Le corps des conservateurs du patrimoine comprend les grades suivants :

- conservateur général du patrimoine.
- conservateur en chef du patrimoine.
- conservateur conseiller du patrimoine.
- conservateur du patrimoine.
- conservateur adjoint du patrimoine.
- aide conservateur du patrimoine.
- surveillant du patrimoine.
- agent du patrimoine.

Art. 2. - Les agents appartenant à l'un des grades susvisés peuvent exercer sous le régime du mi-temps conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 3. - Les grades visés à l'article premier du présent décret sont répartis selon les catégories et les sous-catégories indiquées au tableau ci-après :

Grades	Catégories	Sous-catégories
- conservateur général du patrimoine.	A	A1
- conservateur en chef du patrimoine.	A	A1
- conservateur conseiller du patrimoine.	A	A1
- conservateur du patrimoine.	A	A2
- conservateur adjoint du patrimoine.	A	A3
- aide conservateur du patrimoine.	B	
- surveillant du patrimoine.	C	
- agent du patrimoine	D	

Art. 4. - Chaque grade du corps des conservateurs du patrimoine comprend vingt cinq (25) échelons.

Toutefois, pour les deux grades ci-après le nombre des échelons est fixé ainsi qu'il suit :

- Conservateur général du patrimoine : seize (16) échelons.
- Conservateur en chef du patrimoine : vingt (20) échelons.

Un décret fixe la concordance des échelons des grades de ce corps avec les niveaux de rémunération fixés par la grille des salaires.

Art. 5. - La durée requise pour accéder aux échelons 2, 3 et 4 est d'un an; elle est de deux ans pour accéder aux autres échelons.

Toutefois, pour les grades de conservateur général du patrimoine et conservateur en chef du patrimoine, la cadence d'avancement est fixée à deux ans.

Art. 6. - Le nombre des promotions dans les différents grades est fixé au titre de chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. 7. - Les agents du corps des conservateurs du patrimoine sont soumis à un stage destiné à :

- Les préparer à exercer leur emploi et à les initier aux techniques professionnelles y afférentes.

- parfaire leur formation et leurs aptitudes professionnelles.

Durant la période de stage, l'agent est encadré conformément à un programme dont l'élaboration et le suivi d'exécution sont assurés par un fonctionnaire désigné par le chef de l'administration à cet effet, à condition qu'il soit titulaire d'un grade égal ou supérieur au grade de l'agent stagiaire.

Le fonctionnaire encadreur doit assurer le suivi de l'exécution de tout le programme d'encadrement même au cas où certaines de ses étapes sont effectuées dans un ou plusieurs services non soumis à son autorité.

Au cas où le fonctionnaire encadreur ne peut continuer d'assumer les tâches qui lui sont confiées, avant la fin de la période de stage, le chef de l'administration doit désigner un remplaçant, conformément aux conditions susmentionnées, à condition, toutefois, que le nouvel encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans modification aucune jusqu'à la fin du stage.

En outre, l'encadreur doit présenter des rapports périodiques une fois, au moins, tous les six mois sur l'évaluation des aptitudes professionnelles de l'agent stagiaire et un rapport final à la fin de la période de stage. L'agent concerné doit présenter un rapport de fin de stage comprenant ses observations et son avis sur toutes les étapes du stage.

La commission administrative paritaire émet son avis sur la titularisation de l'agent stagiaire au vu du rapport du stage annoté par le supérieur hiérarchique et accompagné du rapport de fin de stage élaboré par l'agent concerné. Le chef de l'administration se prononce sur la titularisation.

Le stage dure :

a) une année :

- pour les fonctionnaires issus d'une école de formation agréée par l'administration

- pour les fonctionnaires nommés à un grade déterminé et ayant accompli au préalable, au moins, deux années de service civil effectif en qualité d'agent temporaire ou d'agent contractuel dans la même catégorie ou dans le même emploi.

b) deux années :

- pour les fonctionnaires nommés par voie de concours externe sur épreuves sur titre ou sur dossier.

- pour les fonctionnaires promus à un grade immédiatement supérieur, soit suite à un cycle de formation, soit suite à un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers.

- pour les fonctionnaires promus au choix.

A l'issue de la période de stage susvisée les fonctionnaires stagiaires sont soit titularisés, soit il est mis à leur recrutement lorsqu'ils n'appartiennent pas à l'administration, soit reversés dans leur grade d'origine et considérés comme ne l'ayant jamais quitté.

Dans le cas où il n'est pas statué sur son cas dans un délai de quatre (4) ans, à compter de son recrutement ou de sa promotion, le fonctionnaire est réputé titularisé d'office.

Art. 8. - Les agents appartenant au corps des conservateurs du patrimoine, bénéficient des mêmes éléments de rémunération et d'indemnités alloués aux agents appartenant au corps administratif commun des administrations publiques conformément au tableau de concordance ci-après :

Grades appartenant au corps des conservateurs du patrimoine	Grades appartenant au corps administratif commun des administrations publiques
- conservateur général du patrimoine.	administrateur général
- conservateur en chef du patrimoine.	administrateur en chef
- conservateur conseiller du patrimoine.	administrateur conseiller
- conservateur du patrimoine.	administrateur
- conservateur adjoint du patrimoine.	attaché d'administration
- aide conservateur du patrimoine.	secrétaire d'administration
- surveillant du patrimoine.	commis d'administration
- agent du patrimoine	agent d'accueil

TITRE II

Les conservateurs généraux du patrimoine

CHAPITRE I

Les attributions

Art. 9. - Les conservateurs généraux du patrimoine sont chargés des fonctions d'encadrement, de coordination et de supervision des orientations culturelles pour la présentation et vulgarisation du patrimoine, et ils veillent à la conservation des réserves du patrimoine dans les sites, monuments et musées.

Ils peuvent en outre, être chargés d'autres fonctions entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II

La nomination

Art. 10. - Les conservateurs généraux du patrimoine sont nommés par voie de promotion parmi les conservateurs en chef du patrimoine titulaires dans leur grade, par décret et sur proposition du ministre de la culture dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration,

b) après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titre ou sur dossiers, ouvert aux conservateurs en chef du patrimoine, titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) au choix, parmi les conservateurs en chef du patrimoine titulaires dans leur grade, justifiant de huit (8) ans d'ancienneté, au moins, dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE III

Les conservateurs en chef du patrimoine

CHAPITRE I

Les attributions

Art. 11. - Les conservateurs en chef du patrimoine sont chargés des fonctions d'encadrement et de coordination. Ils sont également chargés d'assister les conservateurs généraux à définir des orientations culturelles en matière de présentation et de vulgarisation du patrimoine, ainsi que dans le cadre de la mise en valeur des sites, monuments et musées. Ils œuvreront en vue de la bonne conservation des réserves du patrimoine dans lesdits sites, monuments et musées.

Ils peuvent, en outre, être chargés d'autres fonctions entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II

La nomination

Art. 12. - Les conservateurs en chef du patrimoine sont nommés par voie de promotion parmi les conservateurs conseillers du patrimoine titulaires dans leur grade, par décret et sur proposition du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration,

b) après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux conservateurs conseillers du patrimoine titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) au choix, parmi les conservateurs conseillers du patrimoine titulaires dans leur grade justifiant de huit (8) ans d'ancienneté au moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Titre IV

Les conservateurs conseillers du patrimoine

CHAPITRE I

Les attributions

Art. 13. - Les conservateurs conseillers du patrimoine sont chargés d'assurer les tâches d'encadrement, de gestion, d'orientation et d'inspection des monuments, sites et musées.

Ils peuvent, en outre, être chargés d'autres fonctions entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II

La nomination

Art. 14. - Les conservateurs conseillers du patrimoine sont nommés et affectés dans les différents services relevant du ministère de la culture ou les établissements publics sous sa tutelle par arrêté du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

Section I

Le recrutement

Art. 15. - Les conservateurs conseillers du patrimoine sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école,

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'études approfondies au moins, ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau, et âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

Section II

La promotion

Art. 16. - La promotion au grade de conservateur conseiller du patrimoine est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des conservateurs du patrimoine titulaires dans leur grade,

b) après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux conservateurs du patrimoine titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) au choix, dans la limite de dix pour cent (10%) parmi les conservateurs du patrimoine titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins, dans ce grade, âgés de quarante (40) ans, au moins, et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Titre V

Les conservateurs du patrimoine

CHAPITRE I

Les attributions

Art. 17. - Les conservateurs du patrimoine sont chargés, sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique, d'assurer les tâches d'encadrement, de gestion ainsi que l'exécution des programmes d'animation dans les monuments, sites et musées.

Ils peuvent, en outre, être chargés de toute autre tâche entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

CHAPITRE II

La nomination

Art. 18. - Les conservateurs du patrimoine sont nommés et affectés dans les différents services relevant du ministère de la culture ou les établissements publics sous sa tutelle par arrêté du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

SECTION I

Le recrutement

Art. 19. - Les conservateurs du patrimoine sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux candidats titulaires d'une maîtrise, au moins, ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau et âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé.

Un arrêté du ministre de la culture fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

SECTION II

La promotion

Art. 20. - La promotion au grade de conservateur du patrimoine est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir passé avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des conservateurs adjoints du patrimoine titulaires dans leur grade.

b) après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux conservateurs adjoints du patrimoine titulaires dans leur grade justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) au choix, dans la limite de dix pour cent (10%) parmi les conservateurs adjoints du patrimoine titulaires dans leur grade justifiant de dix (10) ans d'ancienneté, au moins, dans ce grade, âgés de quarante (40) ans, au moins, et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Titre VI

Les conservateurs adjoints du patrimoine

CHAPITRE I

Les attributions

Art. 21. - Les conservateurs adjoints du patrimoine sont chargés d'assister les conservateurs du patrimoine et participent sous l'autorité de leur chef hiérarchique à l'exécution des programmes d'animation. Ils peuvent être également chargés des fonctions de guide de monuments, sites et musées.

Ils peuvent, en outre, être chargés de toute autre tâche entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

CHAPITRE II

La nomination

Art. 22. - Les conservateurs adjoints du patrimoine sont nommés et affectés dans les différents services relevant du ministère de la culture ou les établissements publics sous sa tutelle par arrêté du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

SECTION I

Le recrutement

Art. 23. - Les conservateurs adjoints du patrimoine sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 et titulaires :

1) du diplôme d'études universitaires du premier cycle de l'enseignement supérieur, au moins, ou d'un diplôme équivalent.

2) ou d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

SECTION II

La promotion

Art. 24. - La promotion au grade de conservateur adjoint du patrimoine est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des conservateurs du patrimoine titulaires dans leur garde.

b) après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux aides conservateurs du patrimoine titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) au choix, dans la limite de dix pour cent (10%) parmi les aides conservateurs du patrimoine titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans d'ancienneté, au moins, dans ce grade, âgés de quarante (40) ans, au moins, et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Titre VII

Les aides conservateurs du patrimoine

CHAPITRE I

Les attributions

Art. 25. - Les aides conservateurs du patrimoine sont chargés sous l'autorité de leur chefs hiérarchiques de l'exécution des travaux relevant de leur service, il sont chargés également des fonctions de guide de monuments, sites et musées.

Ils peuvent, en outre, être chargés de toute autres tâche entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

CHAPITRE II

La nomination

Art. 26. - Les aides conservateurs du patrimoine sont nommés et affectés dans les différents services relevant du ministère de la culture ou les établissements publics sous sa tutelle par arrêté du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

SECTION I

Le recrutement

Art. 27. - Les aides conservateurs du patrimoine sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de la dite école.

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 et titulaires :

1) du diplôme de baccalauréat ou d'un diplôme équivalent.

2) ou d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

SECTION II

La promotion

Art. 28. - La promotion au grade d'aide conservateur du patrimoine est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des surveillants du patrimoine titulaires dans leur garde.

b) après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux surveillants du patrimoine titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités du concours interne susvisé.

c) au choix, dans la limite de dix pour cent (10%) parmi les surveillants du patrimoine titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans au moins d'ancienneté dans ce grade, âgés de quarante (40) ans, au moins, et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Titre VIII

Les surveillants du patrimoine

CHAPITRE I

Les attributions

Art. 29. - Les surveillants du patrimoine sont chargés des tâches administratives d'exécution. Il assurent notamment la surveillance des monuments, sites et musées, les travaux de bureau d'ordre, de comptabilité et de correspondance ordinaires. Il peuvent, également, être chargés des travaux de classement de documents, de dactylographie, de secrétariat et de toute autre tâche entrant dans les attributions des administrations ou des services dont il relèvent.

CHAPITRE II

Le nomination

Art. 30. - Les surveillants du patrimoine sont nommés et affectés dans les différents services relevant du ministère de la culture ou les établissements publics sous sa tutelle par arrêté du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

SECTION I

Le recrutement

Art. 31. - Les surveillants du patrimoine sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de la dite école.

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 :

1) qui ont poursuivi avec succès le cycle de l'enseignement primaire et ont poursuivi la sixième année de l'enseignement secondaire.

- ou qui sont titulaires du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base et ayant poursuivi la troisième année de l'enseignement secondaire.

2) ou qui sont titulaires d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

SECTION II

La promotion

Art. 32. - La promotion au grade de surveillant du patrimoine est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des agents du patrimoine titulaires dans leur grade.

b) après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux agents du patrimoine titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités du concours interne susvisé.

c) au choix, dans la limite de dix pour cent (10%) parmi les agents du patrimoine titulaires dans leur grade justifiant de dix (10) ans, au moins, d'ancienneté dans ce grade, âgés de quarante (40) ans, au moins, et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Titre IX

Les agents du patrimoine

CHAPITRE I

Les attributions

Art. 33. - Les agents du patrimoine sont chargés des travaux suivants :

* Veiller à réserver le meilleur accueil aux usagers de l'administration.

* Orienter ces usagers et les accompagner, le cas échéant, aux bureaux des fonctionnaires et des agents concernés au sein de l'administration.

* Assurer les tâches de liaison et de transfert des documents et des dossiers administratifs entre les différents bureaux et services, à la demande des fonctionnaires et agents exerçant dans l'administration.

* Surveiller les monuments, sites et musées.

Ils peuvent, en outre, être chargés de toute autres tâche entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

L'agent du patrimoine doit être présentable et doit être astreint au port de l'uniforme choisi par l'administration lors de l'exercice de ses fonctions.

CHAPITRE II

La nomination et le recrutement

Art. 34. - Les agents du patrimoine sont nommés et affectés dans les différents services relevant du ministère de la culture ou les établissements publics sous sa tutelle par arrêté du ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités suivantes :

Art. 35. - Les agents du patrimoine sont recrutés par voie de concours externe sur épreuves, sur titres, ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 :

1) qui ont poursuivi avec succès le cycle de l'enseignement primaire et trois années, au moins, de l'enseignement secondaire,

- ou qui sont titulaires d'un diplôme de fin d'études de l'enseignement de base au moins,

2) qui sont titulaires d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.

Titre X

Dispositions transitoires

Art. 36. - Pour la constitution initiale des cadres et durant 6 mois à compter de la publication du présent décret :

- Les administrateurs et les grades équivalents titulaires, en exercice depuis cinq (5) ans, au moins, à l'institut national du patrimoine, à la date de la publication du présent décret peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le grade de conservateur du patrimoine.

- Les attachés d'administrations et les grades équivalents titulaires, en exercice depuis cinq (5) ans, au moins, à l'institut national du patrimoine, à la date de la publication du présent décret peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le grade de conservateur adjoint du patrimoine.

- Les secrétaires d'administration et les grades équivalents titulaires, en exercice depuis cinq (5) ans, au moins, à l'institut national du patrimoine, à la date de la publication du présent décret peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le grade d'aide conservateur du patrimoine.

- Les commis d'administration et les grades équivalents titulaires, en exercice depuis cinq (5) ans, au moins, à l'institut national du patrimoine, à la date de la publication du présent décret peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le grade de surveillant du patrimoine.

- Les agents d'accueil et les grades équivalents titulaires, en exercice depuis cinq (5) ans, au moins, à l'institut national du patrimoine, à la date de la publication du présent décret peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le grade de d'agent du patrimoine.

Art. 37. - Les agents intégrés conformément au dispositions de l'article 36 du présent décret seront classé au même échelon et au même niveau de rémunération et garderont les mêmes anciennetés de grade et d'échelon acquises dans leur ancien grade.

Art. 38. - Les ministres des finances et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 décembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-2795 du 13 décembre 1999, fixant la concordance entre les échelons des grades du statut des conservateurs du patrimoine au ministère de la culture et les niveaux de rémunération.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la culture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 93-1609 du 26 juillet 1993, fixant l'organisation de l'institut national du patrimoine et les modalités de son fonctionnement, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-8 du 2 janvier 1995,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-2794 du 13 décembre 1999, fixant le statut des conservateurs du patrimoine au ministère de la culture,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – La concordance entre les échelons des grades du statut des conservateurs du patrimoine et les niveaux de rémunération, tels que prévus par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, est fixée conformément au tableau suivant :

Catégorie	Sous-catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A1	Conservateur général du patrimoine	01	10
			02	11
			03	12
			04	13
			05	14
			06	15
			07	16
			08	17
			09	18
			10	19
			11	20
			12	21
			13	22
			14	23
			15	24
			16	25
A	A1	Conservateur en chef du patrimoine	01	06
			02	07
			03	08
			04	09
			05	10
			06	11
			07	12
			08	13
			09	14
			10	15
			11	16
			12	17
			13	18
			14	19
			15	20
			16	21
			17	22
			18	23
			19	24
			20	25

Catégorie	Sous-catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A1	Conservateur conseiller du patrimoine	de	de
	A2	Conservateur du patrimoine	1	1
	A3	Conservateur adjoint du patrimoine		
B	-	Aide conservateur du patrimoine	à	à
C	-	Surveillant du patrimoine		
D	-	Agent du patrimoine		
			25	25

Art. 2. – Les agents reclassés dans la grille des salaires seront rangés à l'échelon correspondant à leur niveau de rémunération conformément au tableau de concordance prévu par l'article premier du présent décret.

Art. 3. – Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 97-2127 du 10 novembre 1997, l'indemnité compensatrice instituée par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997, au profit des agents reclassés dans la grille des salaires, cesse définitivement d'être servie, lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grade	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice
conservateur général du patrimoine.	03	12
conservateur en chef du patrimoine.	05	10
conservateur conseiller du patrimoine.	10	10
conservateur du patrimoine.	11	11
conservateur adjoint du patrimoine.	12	12
aide conservateur du patrimoine.	13	13
surveillant du patrimoine.	12	12
agent du patrimoine.	10	10

Art. 4. – L'indemnité compensant les contributions au régime de retraite prévue par le décret susvisé n° 97-2127 du 10 novembre 1997, cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grade	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite
Surveillant du patrimoine.	05	05
Agent du patrimoine	09	09

Art. 5. – Les ministres des finances et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 décembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE LA JEUNESSE,
DE L'ENFANCE ET DES SPORTS**

Décret n° 99-2796 du 13 décembre 1999, fixant l'organisation administrative et financière des centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance, leurs conseils socio-éducatifs, les conditions d'admission des enfants ainsi que leurs modalités de fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports,

Vu la loi n° 58-27 du 4 mars 1958, relative à la tutelle publique, à la tutelle officieuse et à l'adoption,

Vu la loi n° 67-47 du 21 novembre 1967, relative au placement des enfants chez les familles,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, et notamment la loi n° 99-29 du 5 avril 1999,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 95-92 du 9 novembre 1995, relative à la promulgation du code de la protection de l'enfant,

Vu la loi n° 98-75 du 28 octobre 1998, relative à l'attribution d'un nom patronymique aux enfants abandonnés ou de filiation inconnue,

Vu la loi n° 99-72 du 26 juillet 1999, relative aux centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance, et notamment son article 4,

Vu le décret n° 69-6 du 4 janvier 1969, relatif aux jardins et clubs d'enfants,

Vu le décret n° 75-370 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de la jeunesse et des sports,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, relatif aux marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-824 du 12 avril 1999,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. – Les centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance sont des centres socio-éducatifs qui accueillent les enfants ayant perdu leurs parents et se trouvant dans une situation difficile au sens de l'article 20 du code de la protection de l'enfant ou vivant des difficultés sociales. Ces enfants doivent être âgés de 6 à 18 ans, poursuivre leurs études ou leur formation professionnelle, être aptes physiquement et mentalement, et être capables de cohabiter avec des groupes d'enfants.

Art. 2. - Les centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance sont créés par décret.

Art. 3. - Les enfants désignés à l'article 4 du présent décret sont admis selon la capacité d'accueil du centre fixé par son conseil socio-éducatif.

Art. 4. - Les centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance fournissent un régime de pensionnat et un régime de demi-pensionnat dans le cadre des prestations du milieu naturel et ils sont classifiés à cet effet en deux catégories : catégorie A et catégorie B.

Bénéficient du régime de pensionnat, les enfants ayant perdu leurs parents et se trouvant dans une situation difficile au sens de l'article 20 du code de la protection de l'enfant.

Bénéficient du régime de demi-pensionnat, dans le cadre des prestations du milieu naturel, les enfants vivant des difficultés sociales à cause de l'orphelinat de l'un des parents ou de la dissolution familiale à condition que leur lieu de résidence leur permet de fréquenter quotidiennement le centre.

Art. 5. - Les enfants ou les jeunes quittent les centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance suite à leur intégration dans la société dans l'un des cas suivants :

- la disparition de la situation difficile,
- la capacité retrouvée des parents ou de celui qui veille à leur sauvegarde, d'assumer la responsabilité de la sauvegarde et de la prévoyance,
- l'obtention d'un travail,
- le mariage

CHAPITRE DEUX

L'organisation administrative et financière

Art. 6. - Le centre intégré de la jeunesse et de l'enfance est dirigé par un directeur nommé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, de l'enfance et des sports parmi les agents appartenant à la catégorie A, sous-catégorie A2 ayant une ancienneté de 3 ans au moins dans cette sous-catégorie.

Le directeur bénéficie d'un logement de fonction au sein du centre.

Le directeur d'un centre intégré de la jeunesse et de l'enfance catégorie A perçoit une indemnité de fonction mensuelle de cent (100) dinars.

En cas de non disponibilité d'un logement de fonction au sein du centre, il perçoit une indemnité de logement mensuelle de 30 dinars.

Le directeur d'un centre intégré de la jeunesse et de l'enfance catégorie B perçoit une indemnité de fonction mensuelle de soixante quinze (75) dinars.

En cas de non disponibilité d'un logement de fonction au sein du centre, il perçoit une indemnité de logement mensuelle de (22d500).

Art. 7. - Le directeur assure le fonctionnement administratif, financier et éducatif du centre. Il est assisté dans les affaires administratives et financières par un coordonnateur choisi parmi les agents ayant le grade d'attaché d'administration ou un grade équivalent, nommé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, de l'enfance et des sports.

Le coordonnateur d'un centre intégré de la jeunesse et de l'enfance catégorie A bénéficie d'une indemnité de responsabilité mensuelle de cinquante (50) dinars.

Le coordonnateur d'un centre intégré de la jeunesse et de l'enfance catégorie B bénéficie d'une indemnité de responsabilité mensuelle de quarante (40) dinars.

Art. 8. - Le directeur du centre intégré de la jeunesse et de l'enfance est chargé notamment de :

- * veiller à la sauvegarde de l'ordre au sein du centre et à sa représentation dans l'activité de la vie civile,
- * superviser les agents qui travaillent au centre, fixer leurs missions et gérer leurs affaires administratives,
- * élaborer le budget du centre, et le gérer en qualité d'ordonnateur des dépenses et assurer la conclusion des marchés conformément aux modalités et conditions prévues par les règlements en vigueur

* admettre les enfants conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du présent décret après avis du conseil socio-éducatif du centre.

Le directeur bénéficie de la qualité de tuteur public conformément aux dispositions de la loi n° 58-27 du 4 mars 1958 relative à la tutelle publique, à la tutelle officieuse et à l'adoption.

Art. 9. - Le budget des centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance est rattaché au budget de l'Etat.

Il comprend :

* au titre des recettes :

- les subventions et les fonds octroyés par l'Etat,
- les recettes propres provenant des activités du centre
- les dons et legs.

* au titre des dépenses

- les dépenses de fonctionnement
- les dépenses d'équipement.

Art. 10. - Le directeur est assisté par un conseil socio-éducatif ayant un rôle consultatif qui examine :

- les orientations générales de l'activité du centre
- les situations éducatives et sociales des enfants

- les programmes et les méthodes suivis par le centre
- la désignation et la révocation des responsables des unités de vie

- les dossiers d'admission des enfants ainsi que les dossiers d'intégration sociale présentés par le directeur du centre.

Le conseil socio-éducatif fixe au début de chaque année la capacité d'accueil du centre.

le conseil socio-éducatif se compose :

- du directeur du centre : président
- des membres représentant les ministères de l'intérieur, des affaires sociales, de la formation professionnelle et de l'emploi, de la santé publique, de la jeunesse, de l'enfance et des sports, et de l'éducation,

- du délégué à la protection de l'enfance de la région,
- des agents chargés des unités de vie, des unités du milieu naturel et des club d'animation socio-éducative.

La liste des membres du conseil est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, de l'enfance et des sports sur proposition des ministres concernés, et ce pour une durée de 3 ans renouvelable.

Le directeur peut faire appel à toute personne compétente dont la participation est jugée utile pour assister aux réunions du conseil pour donner un avis concernant l'un des sujets inscrits à l'ordre du jour.

Le coordonnateur administratif et financier assure le secrétariat du conseil qui se réunit périodiquement à des sessions ordinaires tous les trois mois et sur convocation du directeur en cas de nécessité.

Le conseil donne son avis à la majorité des voix des membres présents, il ne peut se réunir que lorsque la majorité de ses membres sont présents. A titre exceptionnel, le conseil peut se réunir quelque soit le nombre des membres présents pour examiner les cas urgents.

CHAPITRE TROIS

Organisation éducative

Art. 11. - Les responsables des unités de vie assistent le directeur du centre à :

- assurer la sauvegarde des enfants à l'extérieur et à l'intérieur de l'unité de vie et leur fournir la protection nécessaire,

- assurer les différents besoins matériels et moraux des enfants sur les plans éducatif, scolaire, professionnel et d'animation, veiller à leur bonne santé ainsi qu'à leur équilibre moral et fournir un climat adéquat à leur croissance équilibrée,

- contacter les établissements d'enseignement afin de suivre l'assiduité, les résultats scolaires ainsi que toutes activités scolaires des enfants,

- contacter les établissements et les lieux de formation professionnelle afin de suivre l'activité des enfants,

- veiller à la participation des enfants des unités de vie aux activités des clubs d'animation socio-éducative pour tirer profit de leurs différents programmes,

- consolider les relations entre les enfants et leur familles afin de préserver les liens familiaux.

Après avis du conseil socio-éducatif, le directeur désigne les responsables des unités de vie parmi les agents mariés appartenants à la catégorie B et à la catégorie A sous catégorie A3 ou A2 titulaires des diplômes en animation socio-éducative ou des diplômes équivalents.

Le directeur, après avis du conseil socio-éducatif, peut mettre fin aux fonctions des responsables des unités de vie en cas de non accomplissement de leurs devoirs.

Le responsable de l'unité de vie bénéficie d'un logement administratif tant qu'il est en exercice, ce dernier est obligatoirement jumelé, avec un accès à l'unité de vie.

Art. 12. - Le directeur du centre peut, après consultation du conseil socio-éducatif, attribuer la mission de supervision des unités de vie à une mère ayant la garde d'enfant conformément à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, de l'enfance et des sports.

Art. 13. - Les responsables des unités du milieu naturel sont chargés d'assister le directeur du centre à suivre les différentes situations sociales des enfants et à veiller sur leur études et leur bonne santé.

Les responsables des clubs d'animation socio-éducative sont chargés d'assister le directeur du centre au développement des aptitudes des enfants et à la consolidation de leur personnalité à travers l'exercice des activités de formation et de loisir ayant un caractère culturel, sportif technique et scientifique.

La responsabilité des unités du milieu naturel et des clubs d'animation socio-éducative est attribuée aux agents appartenant à la catégorie B et à la catégorie A, sous-catégorie A3 ou A2 ayant des diplômes en animation socio-éducative ou des diplômes équivalents.

Les responsables des unités du milieu naturel et des clubs d'animation socio-éducative sont désignés par le directeur du centre.

CHAPITRE QUATRE

Dispositions transitoires

Art. 14. - A titre exceptionnel, et pour une durée d'un ans à partir de la publication du présent décret, les directeurs des centres intégrés de la jeunesse et de l'enfance sont nommés parmi les agents appartenant à la catégorie A, sous-catégorie A2 sans condition d'ancienneté.

Art. 15. - Les ministres des finances et de la jeunesse, de l'enfance et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 décembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Décret n° 99-2797 du 13 décembre 1999, fixant la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement du conseil national de la statistique.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement économique,

Vu la loi n° 99-32 du 13 avril 1999, relative au système national de la statistique, et notamment son article 16,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que complété et modifié par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

CHAPITRE I

De la composition du conseil national de la statistique

Article premier. - Le conseil national de la statistique est composé, en plus du président du conseil, de 28 membres comme suit :

a) membres es-qualités :

* le directeur général des affaires économiques, financières et sociales au Premier ministre : membre,

* l'inspecteur général des services judiciaires au ministère de la justice : membre,

* le directeur général des affaires régionales au ministère de l'intérieur : membre,

* le directeur des études et de la planification au ministère des affaires sociales : membre,

* le directeur général de l'unité de conjoncture et des études au ministère des finances : membre,

* le directeur général de l'agence tunisienne de l'emploi au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi : membre,

* le directeur du bureau des études, de la planification et de la programmation au ministère de l'éducation : membre,

* le directeur de l'institut national de la santé au ministère de la santé publique : membre,

* le directeur des prix et de la concurrence au ministère du commerce : membre,

* le directeur chargé du bureau des études, de la programmation et de la planification au ministère de l'industrie : membre,

* le directeur général de la planification, du développement et des investissements agricoles au ministère de l'agriculture : membre,

* le directeur des études, de la planification, et des agréments au secrétariat d'Etat à l'informatique : membre,

* le directeur général des études à la banque centrale : membre,

* le directeur général de l'institut national de la statistique : membre,

Le représentant du ministère de l'éducation est en même temps le représentant du ministère de l'enseignement supérieur.

b) membres au choix :

* un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat : membre

* un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche : membre

* un représentant de l'union générale des travailleurs tunisiens : membre

* un représentant de l'union nationale de la femme tunisienne : membre

* un représentant de l'ordre des ingénieurs : membre

* un représentant de l'organisation de la défense du consommateur : membre

* un représentant de la chambre syndicale nationale des entreprises d'études, de conseils et de formation : membre

* un représentant de l'université de droit, d'économie et de gestion, Tunis III : membre

* un représentant de l'université du centre : membre

* un représentant de l'université du sud : membre

* quatre personnalités qualifiées dans le domaine des statistiques et des études économiques et sociales : membres.

Le président du conseil national de la statistique peut inviter en cas de besoins des personnes compétentes afin d'entendre leurs avis.

Art. 2. - Le président du conseil national de la statistique et les membres au choix sont nommés par décret pour une période de quatre ans renouvelable une seule fois.

Le président assure la présidence du conseil à plein temps et il lui est attribué un salaire permanent qui sera fixé par décret.

CHAPITRE II

De l'organisation et des modalités de fonctionnement du conseil national de la statistique

Art. 3. - Le conseil national de la statistique assure l'exécution des missions qui lui ont été confiées par la loi n° 99-32 du 13 avril 1999, relative au système national de la statistique.

Art. 4. - le directeur général de l'institut national de la statistique est chargé du secrétariat permanent du conseil national de la statistique et propose l'ordre du jour des réunions au président du conseil. Il prépare les dossiers et les transmet aux membres du conseil au moins une semaine avant la date de la réunion du conseil.

Le secrétariat du conseil assure également la préparation des procès-verbaux des réunions et la tenue de la documentation du conseil.

Art. 5. - Le conseil national de la statistique peut créer en son sein des commissions spécialisées chargées du suivi de questions relevant de son activité et de ses missions.

Des groupes de travail sectoriels peuvent être également créés afin d'étudier les sujets qui leurs sont confiés par le conseil.

Le président du conseil désigne pour chaque commission spécialisée et chaque groupe de travail un président et un rapporteur parmi les membres du conseil. Les rapports des commissions spécialisées et des groupes de travail sont soumis au conseil pour examen.

Art. 6. - il est attribué une indemnité de présence à tous les membres du conseil national de la statistique et des indemnités spécifiques aux rapporteurs des commissions spécialisées et des groupes de travail issus du conseil national de la statistique. les montants de ces indemnités sont fixés par arrêté du Premier ministre.

Art. 7. - Le conseil national de la statistique se réunit sur convocation de son président au moins quatre fois par an au rythme d'au moins une fois par trimestre.

Les réunions ne peuvent avoir lieu qu'en la présence d'au moins la moitié des membres du conseil.

Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit dans un délai maximal de quinze jours quelque soit le nombre des membres présents.

Les avis du conseil sont pris à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le conseil organise sa première réunion au début de chaque année et le 31 janvier au plus tard, pour arrêter son programme de travail annuel.

Art. 8. - les structures statistiques publiques citées à l'article 12 de la loi n° 99-32 du 13 avril 1999, relative au système national de la statistique, élaborent des orientations et des programmes statistiques qui couvrent la période du plan de développement et qui sont soumis à la consultation du conseil national de la statistique. Suite aux discussions relatives à ces orientations et ces programmes, à leur mise en cohérence et à leur adaptation avec les besoins statistiques, le conseil propose un programme national de la statistique qui couvre la période du plan et qui comprend les orientations et les programmes statistiques proposés. Le document relatif au programme national de la statistique est soumis au Premier ministre.

Les structures statistiques publiques élaborent dans le cadre du programme national de la statistique leurs programmes annuels relatifs aux opérations statistiques, aux recensements et aux enquêtes. Le conseil national de la statistique est consulté sur ces programmes annuels dans le cadre de ses travaux périodiques.

Art. 9. - Les structures et les organismes privés sont tenus, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 99-32 du 13 avril 1999, relative au système national de la statistique, d'informer le conseil national de la statistique des enquêtes statistiques qu'elles comptent mener, par lettre recommandée adressée à son secrétariat permanent au moins quinze jours avant d'engager les travaux relatifs à ces enquêtes; cette lettre doit être accompagnée du dossier technique relatif aux enquêtes concernées.

Le conseil tient un registre spécifique aux opérations statistiques dont il est informé par les structures publiques et privées qui réalisent ces opérations.

Art. 10. - Le conseil national de la statistique soumet au Premier ministre un rapport annuel sur ses activités, et ce, au courant du premier semestre de l'année suivante. Ce rapport comprend aussi l'évaluation de l'état d'avancement des travaux statistiques programmés. Le conseil peut, en cas de besoins soumettre au Premier ministre ses observations et ses recommandations, concernant les sujets qu'ils étudient ou dont l'examen lui a été confié.

Art. 11. - Les dépenses relatives au fonctionnement du conseil national de la statistique sont prises en charge par le budget de l'institut national de la statistique.

Art. 12. - Le Premier ministre et les membres du gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 décembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-2798 du 13 décembre 1999, fixant les modalités et les conditions de paiement de la contribution des utilisateurs de l'information statistique.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement économique,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, telle que modifiée ou complétée par les textes qui l'ont suivi et notamment la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 et la loi n° 99-29 du 5 avril 1999,

Vu la loi n° 99-32 du 13 avril 1999, relative au système national de la statistique, et notamment son article 11,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que complété et modifié par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les utilisateurs de l'information statistique sont appelés dans certains cas à payer une contribution financière lors de l'acquisition de ces statistiques ou d'autres supports informatiques de services statistiques spécifiques fournis par les structures statistiques publiques.

Art. 2. - En ce qui concerne les publications et la diffusion des données, la contribution citée dans l'article 1 du présent décret couvre le coût de la préparation matérielle de ces produits et non le coût global de la réalisation de l'enquête ou de l'opération statistique. De même, pour les travaux et services spécifiques réalisés par les structures statistiques publiques à la demande des utilisateurs, la contribution couvre le coût du traitement, de l'exploitation et de la présentation des données demandées.

Cette contribution financière est perçue conformément aux législations et réglementations en vigueur.

Art. 3. - Le Premier ministre et les membres du gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 décembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-2799 du 13 décembre 1999, fixant les conditions et les procédures de réalisation des recensements et des enquêtes statistiques par les structures statistiques publiques auprès de personnes ne faisant pas partie de ces structures.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement économique,

Vu la loi n° 99-32 du 13 avril 1999, relative au système national de la statistique, et notamment son article 17,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que complété et modifié par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les structures statistiques publiques citées à l'article 12 de la loi n° 99-32 du 13 avril 1999, relative au système national de la statistique, doivent obtenir une autorisation du ministre chargé du secteur de la statistique pour réaliser les recensements et les enquêtes statistiques inscrits dans le programme national de la statistique et d'une façon générale tous les recensements et enquêtes menés par ces structures auprès de personnes ne faisant pas partie de ces structures. Cette autorisation est délivrée sur la base d'un programme annuel présenté par ces structures après consultation du conseil national de la statistique. La réponse à la demande d'autorisation est faite dans un délai maximum d'un mois à partir du dépôt de la demande d'autorisation auprès du ministère chargé du secteur de la statistique.

Les procédures relatives à l'autorisation préalable pour réaliser des enquêtes statistiques s'appliquent aux enquêtes menées par des organismes publics ou privés à la demande des services statistiques publics conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 99-32 du 13 avril 1999, relative au système national de la statistique.

Les procédures relatives à l'autorisation préalable pour réaliser des enquêtes statistiques s'appliquent aux enquêtes menées par des organismes publics ou privés à la demande des services statistiques publics conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 99-32 du 13 avril 1999, relative au système national de la statistique.

Les structures statistiques publiques ne sont pas tenues de renouveler la demande d'autorisation pour les enquêtes périodiques sauf dans le cas de modifications introduites dans le questionnaire ou au niveau des caractéristiques techniques de l'enquête. Dans tous les cas, les structures statistiques publiques doivent informer le conseil national de la statistique de enquêtes et des recensements périodiques qu'elles comptent mener.

Art. 2. - Les données individuelles enregistrées dans les questionnaires qui mentionnent l'autorisation citée dans l'article 1 du présent décret correspondent aux informations personnelles spécifiques à chaque unité statistique concernée par la réponse aux questionnaires et permettant d'identifier les personnes, les ménages, les entreprises et les unités auxquels ces informations se rapportent.

Les données individuelles peuvent être publiées ou diffusées sous forme agrégée ne permettant pas l'identification des unités statistiques concernées par ces informations. ces données individuelles peuvent être transférées sur autorisation du ministre chargé du secteur de la statistique et, le cas échéant, après l'avis du conseil national de la statistique.

Art. 3. - L'autorisation obtenue conformément à l'article 1 du présent décret et les délais fixés pour la réponse seront mentionnés sur les questionnaires qui sont présentés aux personnes physiques et morales par les agents de la statistique munis de cartes professionnelles. Les articles 5, 6 et 26 de la loi n° 99-32 du 13 avril 1999, relative au système national de la statistique, seront également mentionnés dans ces questionnaires.

Les questionnaires statistiques doivent être clairs et aisément compréhensibles par les répondants.

Art. 4. - Le Premier ministre et les membres du gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 décembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'EDUCATION

Arrêté du ministre de l'éducation du 14 décembre 1999, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 98-1779 du 14 septembre 1998, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 98-1987 du 12 octobre 1998, chargeant Monsieur Ridha Koöli, professeur principal de l'enseignement secondaire des fonctions de chef de cabinet du ministre de l'éducation,

Vu le décret n° 99-2558 du 17 novembre 1999, relatif à la nomination du ministère de l'éducation,

Arrête :

Article premier. - conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ridha Koöli, professeur principal de l'enseignement secondaire, chargé des fonctions de chef de cabinet, est habilité à signer, par délégation du ministre de l'éducation, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories "A" et "B" soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 17 novembre 1999 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 décembre 1999.

Le Ministre de l'Education
Ahmed Iyadh Ouederni

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation du 14 décembre 1999, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 98-1779 du 14 septembre 1998, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 98-1988 du 12 octobre 1998, chargeant Monsieur Amor Mejaoui, inspecteur général de l'éducation nationale des fonctions d'inspecteur général administratif et financier au ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 99-2558 du 17 novembre 1999, relatif à la nomination du ministère de l'éducation,

Arrête :

Article premier. - conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Amor Mejaoui inspecteur général de l'éducation nationale, chargé des fonctions d'inspecteur général administratif et financier, est habilité à signer par délégation du ministre de l'éducation, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories "A" et "B" soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 17 novembre 1999 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 décembre 1999.

Le Ministre de l'Education

Ahmed Iyadh Ouederni

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation du 14 décembre 1999, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 95-1328 du 27 juillet 1995, chargeant Madame Radhia Tayaâ née Rekik, administrateur, des fonctions de directeur des affaires financières au ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 98-1779 du 14 septembre 1998, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 99-2558 du 17 novembre 1999, relatif à la nomination du ministère de l'éducation,

Arrête :

Article premier. - conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Radhia Rekik, épouse Tayaâ, administrateur, chargée des fonctions de directeur des affaires financières, est habilitée à signer, par délégation du ministre de l'éducation, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - L'intéressée est autorisée à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories "A" et "B" soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 17 novembre 1999 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 décembre 1999.

Le Ministre de l'Education

Ahmed Iyadh Ouederni

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation du 14 décembre 1999, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 98-1779 du 14 septembre 1998, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 98-2104 du 29 octobre 1998, chargeant Monsieur Mohamed Toun, professeur principal de l'enseignement secondaire, des fonctions de directeur des bâtiments et de l'équipement au ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 99-2558 du 17 novembre 1999, relatif à la nomination du ministère de l'éducation,

Arrête :

Article premier. - conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Toun, professeur principal de l'enseignement secondaire, chargé des fonctions de directeur des bâtiments et de l'équipement, est habilité à signer, par délégation du ministre de l'éducation, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories "A" et "B" soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 17 novembre 1999 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 décembre 1999.

Le Ministre de l'Education

Ahmed Iyadh Ouederni

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Avis aux épargnants auprès de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne titulaire des comptes atteints par la prescription de 15 ans

L'office national des postes, en application de l'article 16 (nouveau) du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne (CENT), tel qu'il a été modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976, porte à la connaissance des titulaires des livrets d'épargne ouverts auprès de la CENT demeurés inactifs depuis le 31 décembre 1983 et 1984, que des lettres recommandées avec accusé de réception leur ont été adressées pour leur signaler les dispositions légales relatives à la prescription frappant les livrets n'ayant enregistré aucune opération (versement, remboursement, inscription d'intérêt) depuis plus de 15 ans.

Un délai de six mois expirant le 31 décembre 1999 leur est donné pour réactiver leur compte, passé ce délai et à défaut de réactivation, les sommes inscrites sur les livrets susvisés seront frappées de prescription.

Il est signalé que les listes relatives aux comptes prescriptibles peuvent être consultées par les intéressés auprès du centre directeur de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne, 30 avenue de Carthage Tunis.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R. T